

[2] 한도대출 관련 관리·감독 및 사용인감 관리 등 태만

- 前 □□□□부 소속 ◇급 ◇◇◇ 팀장은 2014. 12. 1.부터 2019. 1. 31.까지 □□□□부 □□팀장으로서 사용인감을 관리하는 인장보조관리자이며 한도대출 승인 및 회계처리 등 소속 직원인 ○○○의 업무처리 내용에 대하여 결재하는 등 관리·감독 업무를 수행하였으며
 - 같은 부점 소속 ◇급 ○○○ 부장은 2016. 11. 23.부터 2019. 1. 31.까지 □□□□부 부장으로 한도대출 승인 등 □□□□부 소관 업무 전체를 통할하여 관리·감독 업무를 수행하였음
- 「회계사무규정」 제15조(회계관계직원의 직인사용 등) 및 「회계사무세칙」 제5조(회계관계직원의 직인사용)에 따르면 회계책임자는 회계업무를 처리함에 있어서 그 업무 또는 직무를 표시하는 직인을 사용할 수 있으며 직인의 비치, 규격, 내용, 보관, 관리, 대장관리 기타 직인의 사용절차 등에 관한 사항은 「기록물 관리세칙」에서 정하는 바에 따른다고 되어 있고
 - 「기록물 관리세칙」 제41조(인장의 관리)에 따르면 각 부점에서 사용하는 인장은 각 부점의 장이 관리하되, 인장보조관리자를 지정하여 인장을 관리하게 할 수 있다고 되어 있으며
 - 같은 세칙 제47조(인장의 보관관리)에 따르면 인장보조관리자가 출장, 휴가 등으로 부재시에는 직상위자가 인장보조관리자의 업무를 대행하며, 인장의 보관관리는 업무시간을 제외한 때

(중식시간 포함)에는 반드시 인장을 소정금고에 보관하여야 하고
임의로 잠금장치 등을 타인에게 대여할 수 없다고 되어 있고

- 같은 세칙 제17조(인장의 날인)에 따르면 직인을 날인하는 경우에는 문서발송대장(인장사용부 겸용)에 그 내용을 기록하고 해당 문서에는 날인 내용을 표시하여야 한다고 되어 있음

△ 따라서, 회계관계직원이 업무를 위해 인장을 날인하는 때에는 문서발송대장(인장사용부 겸용)에 그 내용을 기록하고 해당 문서에는 날인 내용을 표시하는 등으로 인장보조관리자의 결재를 받아 인장을 사용하여야 하고, 인장보조관리자는 부재 또는 업무시간 중에 다른 사람이 인장을 도용하는 일이 발생하지 않도록 인장관리를 철저히 하여야 함

- 또한, 「회계사무세칙」 제17조(전표의 입력마감시간)에 따르면 부점의 당일 발생 거래내용은 당일 업무종료시간까지 입력 및 마감을 완료하여야 한다고 되어 있고

- 같은 세칙 제26조(장부의 검열)에 따르면 부점 회계처리 담당 책임자는 매 월말 또는 부점장이 정하는 임의의 일자로 월 1회 이상 각종 보조부 및 총계정원장 잔액의 일치 여부를 확인하고, 불일치시에는 그 원인을 규명하여야 한다고 되어 있음

△ 따라서, □□□□부 □□팀장은 월 1회 이상 한도대출 관련 은행의 대출원장과 공사회계 차입금 잔액을 비교 대사하여 일치 여부를 확인하여야 함

○ 한편, 「직무규정」 제5조(지휘계통)에 따르면 상급직위는 소속 하급직위를 지휘·감독하고 소관업무를 조정·통제하며, 상급직위는 소속 하급직위를 지휘·감독함에 있어 사전·사후 감독을 하여 하급직위로 하여금 담당하 직무를 충실히 수행하도록 하여야 한다고 되어 있고

- 「위임전결규정」 제6조(전결권자의 책임)에 따르면 전결권자는 전결한 사항에 대하여 책임을 진다고 되어 있음

△ 따라서, 위 사람들은 □□□□부의 부장·팀장으로서 하급 직위인 ○○○가 법규를 준수하여 업무처리를 하고 있는지 사전·사후 감독을 하는 등 ○○○가 담당하 직무를 충실히 수행하도록 하여야 하며 본인이 결재하거나 전결한 사항에 대하여는 전결권자로서의 책임을 다하여야 함

□ 그런데, 위 사람들의 하급직위인 ○○○가 2018. 10. 25.부터 2019. 1. 28.까지 한도대출 대출금을 횡령한 실태를 점검한 결과

가. ▲▲▲ 팀장의 경우

① 인장관리업무 태만

□ □□□□부 □□팀에서는 [그림 1]과 같이 내화금고에 사용 인감을 보관하고 있었으나

[그림 1] 금고 위치 및 사진

내화금고 위치	내화금고 정면
---------	---------

“기재 생략”

- 위 사람은 사용인감에 대한 인장보조관리자¹⁾로서 사용인감이 보관되어 있는 금고 열쇠와 금고 비밀번호를 직접 관리하여야 하는데도 금고 열쇠를 자금운용 담당자 ○○○ 대리에게 주고 회수 조치는 하지 않고 있었고, 평소 금고 비밀번호를 팀원 모두가 알 수 있는 상태로 관리하였으며²⁾
- 한도대출 대출금 신청 또는 통장 개설 등의 사유로 사용인감을 사용하는 때에는 문서발송대장(인장사용부 겸용)에 관련 문서명, 직인 청구자 및 날인자 등을 기록한 후 사용인감을 날인하여야 하는데도 문서발송대장조차 구비하지 않는 등 사용인감 관리를 태만히 하였음

② 한도대출 대출실행 후 회계처리 및 공사회계 일마감 등 태만

- 위 사람은 2018. 10. 25. ○○○가 위탁개발 한도대출 대출금 455백만 원 중 100백만 원을 횡령하고, 공사 당좌계좌에는 355백만 원만 입금한 후 당일 455백만 원이 정상적으로 당좌계좌에 입금된 것처럼 전표를 발행하였는데도
- [표 7]과 같이 당좌계좌 입금액이 100백만 원이 부족한 것을 확인하지 않고 대출일로부터 1일이 경과한 2018. 10. 26.에 위 전표를 승인하였음

1) ◇◇◇ 부장은 ▲▲▲ 팀장이 □□팀 총괄업무를 담당하며 사용인감의 경우 □□팀 업무에 필요하므로 ▲▲▲ 팀장이 사용인감 관리업무도 담당한다고 진술하였음

2) ▲▲▲ 팀장은 언제인지는 모르지만 부재시에는 자금운용 담당자 ○○○ 대리에게 금고열쇠를 주고 사용인감을 사용하라고 하였으며 회수하지 않았다고 진술하였음

[표 7] 2018. 10. 25.일자 대출금에 대한 전표 발행내용

(단위 : 백만 원)

전표일자	당좌계좌 입금액	전표발행 내용	전표발행일 (발행자)	전표승인일 (승인자)
------	-------------	---------	----------------	----------------

“기재 생략”

- 또한, 위 사람은 ○○○가 100백만 원 횡령으로 당좌계좌 잔액이 100백만 원만큼 부족하자 이 사실을 감추기 위해 2018. 10. 31. 위탁개발 한도대출 15,176백만 원에 대한 차입시 승인받은 대출금액보다 100백만 원만큼 추가한 15,276백만 원을 대출받은 후 2018. 10. 25. 정상적으로 발행한 당좌계좌 입금액 455백만 원에 대한 전표 삭제를 승인 요청하자
- [표 8]과 같이 전표 삭제 사유를 확인하지도 않고 2018. 11. 1.에 승인하였으며

[표 8] 2018. 10. 25.일자 대출금에 대한 전표 삭제내용

(단위 : 백만 원)

전표일자	당좌계좌 입금액	삭제 요청 대상전표	전표 삭제 요청일 (요청자)	전표 삭제 승인일 (승인자)
------	-------------	------------	--------------------	--------------------

“기재 생략”

- 같은 날 ○○○가 2018. 10. 25. 당좌계좌 입금액 455백만 원을 355백만 원으로 임의로 수정하여 전표를 발행하자
- [표 9]와 같이 당좌계좌 입금액이 전표 삭제 전보다 100백만 원이 줄었는데도 이를 확인하지 않고 대출금 입금일로부터 11일이 지난 2018. 11. 5.에 승인하였음

[표 9] 2018. 10. 25.일자 대출금에 대한 전표 수정내용

(단위 : 백만 원)

전표일자	당좌계좌 입금액	전표발행 내용	전표발행일 (발행자)	전표승인일 (승인자)
------	-------------	---------	----------------	----------------

“기재 생략”

- 또한, 위 사람은 2018. 10. 31. 한도대출 15,176백만 원의 경우도 대출일 당일에 정상적으로 전표가 발행되었는데도 2018. 11. 9. ○○○가 전표 삭제를 승인 요청하고, 단기 차입금을 15,276백만 원으로 임의로 수정하여 전표를 발행하였는데도 이를 제대로 확인하지 않고 승인처리하는 등
- [표 10]과 같이 전표 삭제 2건, 전표 수정 2건 등 총 4건의 전표에 대해 전표 삭제 및 수정 사유 등을 제대로 확인하지 않고 승인하였음

[표 10] 2018. 10. 25. 및 10. 31. 전표 발행 및 수정 현황

(단위 : 백만 원)

승인 및 대출일	승인 금액	대출 금액	횡령액	단기차입금(당좌계좌) 계정		
				삭제된 전표 (A)	수정된 전표 (B)	차이(B-A)

“기재 생략”

- 이외에도, 위 사람은 [표 11]과 같이 ○○○가 대출금을 횡령한 2018. 11. 2., 11. 29. 및 12. 20.의 한도대출에 대하여도 ○○○가 당일 업무종료시간까지 전표 발행을 하지 않는 것을 그대로

두거나 전표 승인을 지연처리하여 대출거래 발생일로부터 길게는 6일, 짧게는 3일이 지나서야 전표 승인을 하는 등 한도대출 관련 회계처리를 태만히 하였음

[표 11] 당좌계좌 전표발행 지연 현황

(단위 : 일, 백만 원)

순번	전표일자(A) (대출금 입금일과 동일)	전표생성일 (B)	전표승인일 (C)	전표 생성 지연일 (B-A)	전표 승인 지연일 (C-A)	전표발생금액
----	-----------------------------	--------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------

“기재 생략”

* 2018. 11. 9. 한도대출 127백만 원(승인액 27백만 원)에 대해서는 대출일 당일인 11. 9.일에 전표 발행과 승인이 이루어졌음

③ 공사회계 차입금 잔액대사 불철저

□ 위 사람은 [표 12]와 같이 2018. 10. 25.에는 ○○○가 한도대출 대출금 100백만 원을 횡령하여 차입금 잔액이 차입 승인액 및 ●●은행 대출원장 잔액에 비해 100백만 원이 부족하였고

[표 12] 위탁개발 한도대출 차입금 현황

(단위 : 백만 원)

대출금 지급 신청일	승인금액 (A)	차입금(당좌계좌) 계정 잔액 (B)	●●은행 대출원장 (C)	대출원장과 차이 내역	
				승인액 대비 (C-A)	차입금 잔액 대비 (C-B)

“기재 생략”

○ 2018. 10. 31.에는 ●●은행 대출원장 잔액 및 차입금 잔액이 차입 승인액에 비해 100백만 원이 초과하는 등

- 2018. 10. 25.부터 2019. 1. 25.까지의 기간중 공사회계 차입금 잔액과 ●●은행 대출원장 잔액간에 최대 1,400백만 원의 차이가 발생하는데도
- 공사회계 차입금 잔액, 차입 승인액 및 ●●은행의 대출원장 잔액을 상호 비교하여 차입금 관리 및 회계처리의 적정성 여부를 확인하지 않는 등 차입금 내역에 대한 정기적인 점검을 실시하지 않았음

□ 그 결과, 소속 직원 ○○○가 2018. 10. 25.부터 2019. 1. 25.까지 3개월간 총 7차례에 걸쳐 총 1,400백만 원을 횡령하였는데도 이를 사전에 인지·방지하거나 통제하지 못한 사실이 있음

나. ◇◇◇ 부장의 경우

□ 가-①항과 같이 인장보조관리자인 ▲▲▲ 팀장이 문서발송대장 (인장사용부 겸용)을 구비하지 않고 인장보조관리자의 결재 없이 담당자들이 임의로 사용인감을 날인하고 있는데도 이를 사전에 인지하거나 통제하지 못하였고

○ 특히, 20△△. ▽▽월 「▣▣▣▣▣▣ ▣▣▣ ▣▣▣ ●●」 특정감사에서 인장보조관리자가 인장을 방치하는 등 인장관리 업무를 태만히 하여 국유재산매각 담당자가 국유재산을 불법으로 매각하고 매각대금을 횡령한 사례가 있어 인장관리의 중요성이 강조되고 있는 상황에서도 부서내 인장관리 실태를 사전에 점검하는 등 관리·감독을 제대로 하지 못하였음

- 또한, 가-②항과 같이 한도대출 대출과 관련된 전표가 대출일 당일에 발행되지 않고 전표 승인이 지연되고 있는 등 회계 정보가 제때에 반영되지 않고 있는데도 공사회계 일마감이 적기에 이루어지도록 관리·감독하지 못하였으며
- 가-③항과 같이 공사회계 차입금 잔액과 차입 승인액 및 ●●은행의 대출원장 잔액이 최대 1,400백만 원의 차이가 발생하는 등 회계정보가 왜곡되었는데도 차입금 잔액대사가 정기적으로 이루어지도록 관리·감독하지 못하였음

□ 그 결과, 소속 직원 ○○○가 2018. 10. 25.부터 2019. 1. 25. 까지 3개월간 총 7차례에 걸쳐 총 1,400백만 원을 횡령하였는데도 사전에 인지·방지하거나 통제하지 못한 사실이 있음

□ 따라서, ▲▲▲ 팀장과 ◇◇◇ 부장은 「인사규정」 제44조(징계 대상) 제3호, 제5호, 제9호³⁾에 따라 징계대상임

3) 「인사규정」 제44조(징계대상) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원을 징계대상으로 한다.

- 3. 직무태만한 사람
- 5. 고의 또는 과실로 공사에 손해를 끼치거나 사회적 물의를 일으킨 사람
- 9. 감독자로서 감독을 충분히 하지 못한 사람

< 조치할 사항 >

- ◇ 사장은 □□□□부 □□팀 ○○○ 차장대우가 7차례에 걸쳐 한도대출 은행 차입금 1,400백만 원을 횡령한 데 대하여
 - 인장을 방치하거나 문서발송대장(인장사용부 겸용)을 구비하지 않는 등 인장관리를 태만히 하고, 부당한 한도대출 관련 전표의 삭제·수정 요청이나 지연 발행된 전표를 사유 확인도 없이 승인하는 등 회계처리를 태만히 하였으며, 한도대출 잔액대사를 사고기간 동안 한 번도 실시하지 않는 등 관리·감독을 태만히 하여 횡령 사고를 사전에 방지·통제하지 못한 ▲▲▲ 팀장에 대해 「인사규정」 제52조에 따라 중징계(정직) 처분하고
 - 한도대출 관련 인장관리, 공사회계 일마감 처리 및 차입금 잔액대사 업무와 소속 직원에 대한 관리·감독을 태만히 하여 횡령 사고를 사전에 방지·통제하지 못한 ◇◇◇ 부장에 대해 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하시기 바람. (징계)